

1500113-44.2020.8.26.0238

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: PETER ECKSCHMIEDT

Comarca: Ibiúna

Foro: Foro de Ibiúna

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 05/07/2022

... e um anos de idade; está preso por tráfico, tem acusação também de roubo e foi condenado em dois processos; está cumprindo pena atualmente; sobre a acusação informa que não foi o depoente que roubou a moto; como o policial relatou, foi no condomínio, seu cunhado toma conta dessa chácara que estavam, e convidou o depoente e sua irmã para irem na piscina e, de repente a polícia chegou ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ibiúna

Foro de Ibiúna

2ª Vara

Praça Monsenhor Antônio Pepe, 02, Ibiuna-SP - cep 18150-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500113-44.2020.8.26.0238 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500113-44.2020.8.26.0238

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2010681/2020 - DEL.POL.IBIÚNA, 9469121 - DEL.POL.IBIÚNA, 3094/19/505 - DEL.POL.IBIÚNA, 2010681 - DEL.POL.IBIÚNA, 3094/19/505 - DEL.POL.IBIÚNA, 2010681 - DEL.POL.IBIÚNA, 3094/19/505 - DEL.POL.IBIÚNA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ADEILSO GOMES DA SILVA

Juiza de Direito: Dra. Daniele Machado Toledo

Vistos.

ADEILSO GOMES DA SILVA, qualificado às fls. 07 dos autos, foi denunciado como incurso no artigo 180, "caput", do Código Penal, porque, supostamente:

A) entre os dias 30 de setembro de 2019 e 30 de outubro de 2019, em horário e local incertos, nesta cidade e comarca de Ibiúna, adquiriu e recebeu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime (conforme boletim de ocorrência nº 2872/2019 - Delegacia de Polícia de São Roque - fls. 14/15), consubstanciada no motociclo Yamaha/YBR150, Factor E, placas GIK-7659, cor vermelha, 2016/2017, de propriedade de Jefferson Duarte Rodrigues, avaliada em R\$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), conforme auto de avaliação de fl. 19;

B) consta também que no dia 30 de outubro de 2019, por volta das 15h28min, na Estrada Municipal do Campo Verde, nº 1, Condomínio Recreio, bairro Vila Pitico, nesta cidade e comarca de Ibiúna, conduziu o motociclo Yamaha/YBR150, Factor E, placas GIK7659, cor vermelha, 2016/2017, de propriedade de Jefferson Duarte Rodrigues (conforme boletim de ocorrência nº 2872/2019 – Delegacia de Polícia de São Roque – fls. 14/15), coisa que sabia ser produto de crime. Manifestação do D. Ministério Público às fls. 44, em resumo, deixa de oferecer acordo de não persecução penal (artigo 28-A do Código de Processo Penal) e proposta de suspensão condicional do processo (artigo 89 da Lei nº 8.099/95), visto que o ora denunciado é reincidente, haja vista que foi condenado pela prática do crime de roubo nos autos nº 0003790-35.2015.8.26.0238, perante a Vara Única da Comarca de Vargem Grande Paulista, e está em cumprimento de pena (execução nos autos nº 0005086-14.2018.8.26.0521 – 1ª Vara da Comarca de Ibiúna).

A denúncia foi recebida às fls. 57.

Citação às fls. 70/71.

Defesa às fls. 73/75.

Decisão às fls. 77 que, em síntese, não absolveu sumariamente o réu.

Audiência de instrução, em síntese, com a oitiva de uma testemunha, bem como com o interrogatório do réu (fls. 112).

Alegações finais do D. Ministério Público às fls. 125/130, em resumo: pleiteia a procedência da ação penal; quanto à dosimetria da pena, na primeira fase, ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal; na segunda etapa, deve ser reconhecida a circunstância agravante da reincidência, uma vez que o réu ostenta condenação anterior transitada em julgado pelo crime de roubo nos autos nº 0003790-35.2015.8.26.0238 – Vara Única da Comarca de Vargem Grande Paulista (fls. 115); presente, também, a circunstância atenuante da confissão espontânea; na terceira fase, nada a considerar, devendo a pena ser tornada definitiva; o regime inicial de cumprimento de pena, tendo em vista a pena a ser imposta, a gravidade concreta do fato e a reincidência, deve ser o semiaberto, com fulcro no artigo 33, parágrafo 2º, alínea “c”, do Código Penal; pela mesma razão, a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos não se mostra suficiente à retribuição da conduta delituosa e à prevenção da prática de outros crimes.

Alegações finais da D. Defesa às fls. 134/139, em síntese: não seja reconhecida a inversão do ônus da prova no presente caso, tendo em vista as circunstâncias do caso em concreto, quais sejam: o acusado foi preso em regime fechado após 07 dias da compra da motocicleta, bem como seu julgamento ocorreu, 02 anos 04 meses e 23 dias após os fatos, tornou impossível a busca de qualquer elemento comprobatório da origem da motocicleta, o que comprovaria sua boa-fé, sendo desproporcional e injusto que seja admitida a inversão do ônus da prova; pleiteia seja julgada improcedente, decretando a absolvição do acusado do crime imputado, diante da ausência de provas suficientes para demonstrar a ciência do acusado a respeito da origem espúria do bem que estava em sua posse, com base no art. 386, inciso IV ou VII, do Código de Processo Penal e no princípio do in dubio pro reo; não sendo esse o entendimento, requer-se, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de receptação culposa (art. 180, parágrafo 3º, do Código Penal).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Não se verificando nulidades a declarar, passo ao exame do mérito.

A pretensão inicial é procedente. Explico.

A materialidade delitiva do crime de receptação restou comprovada em virtude dos boletins de ocorrência de fls. 04/05, 14/15 e 17/18, auto de exibição e apreensão de fls. 08, laudo pericial - identificação veicular de fls. 10/13, auto de avaliação de fls. 19, bem como pelos depoimentos colhidos nos autos.

Quanto à autoria, o conjunto probatório extraído dos autos atesta que o réu ADEILSO GOMES DA SILVA, praticou a infração penal prevista no artigo 180, "caput", do Código Penal.

Do depoimento do réu Adeilso Gomes da Silva, em juízo, depreende-se, em resumo: tem trinta e um anos de idade; está preso por tráfico, tem acusação também de roubo e

foi condenado em dois processos; está cumprindo pena atualmente; sobre a acusação informa que não foi o depoente que roubou a moto; como o policial relatou, foi no condomínio, seu cunhado toma conta dessa chácara que estavam, e convidou o depoente e sua irmã para irem na piscina e, de repente a polícia chegou e pegou o depoente com essa moto; o depoente comprou essa moto e pagou setecentos reais; o rapaz de quem comprou, lhe falou que era uma moto de leilão; o depoente precisava de um veículo para poder trabalhar, acabou comprando essa moto; os policiais chegaram lá, o abordaram, perguntaram de quem era a moto, informou que era sua e o levaram para delegacia, mas não teve nenhum envolvimento nesse roubo; não tem nenhum documento de compra, nem nota fiscal de leilão; o rapaz de quem comprou essa moto, ficou de lhe dar um "papel", um recibo, mas não deu tempo de pegar com ele, ficou pouco tempo com essa moto; o nome de quem comprou é "Fabinho", sobre o endereço dele, quando o conheceu, o encontrou no Gemima, ele estava com essa moto e o depoente ficou sabendo por outras pessoas, que ele queria vender essa moto; o viu com a moto, perguntou a ele se este queria vender, o qual aceitou lhe vender, pagou o valor para ele e foi embora com a moto; não ficou com nenhum dado dele, nem recibo. Transcreve-se do depoimento do réu, em sede policial (fls. 07): "...estava no local pois seu cunhado é caseiro da chácara, e foi lá para nadar na piscina; Que no momento que estava saindo do local foi abordado pela policia militar; Informa que a motocicleta com ele localizada havia comprado por R\$ 700,00 a mais ou menos sete dias de uma pessoa conhecido como Fabinho, o qual reside no bairro Gêmina; Por fim informa que o quadro e o motor já estavam pinados quando a comprou e havia sido informado que a moto era de leilão. ..."

A vítima do roubo não foi localizada para ser ouvida, tanto na fase policial, como na judicial, razão pela qual houve a desistência de sua oitiva (fls. 112).

Constata-se, por outro lado, que no B0 lavrado por ocasião do roubo (fls. 14/15), narrou, em síntese: "... estava pelo local, se dirigia a sua residência após o trabalho, pelo mesmo um veículo de cor cinza, não pode dar mais detalhes, no sentido contrário e fechou a Vítima um deles este de estatura média, moreno, não pode informar mais dados, desembarcou e apontou uma arma para a Vítima, não pode dar detalhes da arma, anunciou o roubo, exigiu também o celular da Vítima, embarcou na moto e se evadiu do local tomando rumo ignorado ...".

Do depoimento da testemunha Rafael Henrique Jommertz, policial militar, em juízo, depreende-se, em resumo: não conhecia o réu antes dos fatos; sobre a acusação informa que foi transmitido, via COPOM, uma ocorrência de averiguação no bairro do Campo Verde, mais precisamente no interior de um condomínio, onde a equipe de segurança do condomínio acionou a Polícia Militar, visto que havia indivíduos trafegando dentro desse condomínio, com motocicletas, tentando acessar uma residência para fazer uso da piscina; a equipe se deslocou até o local, foi feito contato com o pessoal da segurança e também com o pessoal que estava com as motocicletas; eles informaram que havia um conhecido, que era caseiro dentro desse condomínio, e por isso estavam tentando acessar a casa; até aí não teve nenhum problema, porém, ao realizar a consulta da documentação dos condutores e da motocicleta, foi constatado que a motocicleta que o rapaz estava conduzindo, não tinha sinais de identificação, e ele também não possuía nenhum documento que comprovasse ser a moto patrimônio dele; foi questionado se ele teria essa documentação, ele falou que não, que havia comprado a motocicleta de um outro indivíduo; perguntado se ele sabia da situação da motocicleta, das adulterações, ele falou que sim; diante dos fatos, ele foi encaminhado ao P.S local e depois à polícia judiciária para esclarecimentos; não conhecia o réu antes; indagado em que momento teriam conseguido a certeza da procedência da moto, o depoente informou que o primeiro passo foi solicitar ao condutor a apresentação dos documentos da motocicleta, ele informou que não tinha, isso já levantou uma suspeita; ao verificar as numerações da motocicleta, como chassi, numeração de motor, emplacamento, não batia as informações; diante dos fatos ele foi informado que seria encaminhado à polícia judiciária, visto que no local ele afirmou que sabia da condição da motocicleta, da situação que ela se encontrava, tanto que ele falou que pagou um valor irrisório pela motocicleta, algo em torno de setecentos reais. Consta do depoimento da testemunha Rafael Henrique Jommertz, em sede policial (fls

06): "...foi averiguar indivíduos que haviam entrado em uma residência dentro do condomínio; Que ao chegar no local avistou o averiguado o qual estava com uma motocicleta vermelha em frente ao local da denúncia; Que ao aborda-lo constatou que a motocicleta não tinha sinais de identificação, pois estava com os números do chassi e do motor pinados; Diante dos fatos conduziu o averiguado ate essa delegacia para registrar a ocorrência. Por fim informa que ao indagar o investigado o mesmo informou ter comprado a moto de uma pessoa de nome Fabinho no bairro Gêmima. ..."

O depoimento da testemunha Flávio Rodrigo Ferreira, policial militar, em sede policial (fls. 09), foi nesse mesmo sentido.

Apesar da negativa do réu quanto à prática do delito de receptação, ou seja, que comprou esse motociclo por setecentos reais, o qual era de leilão e não possuía quaisquer documento de compra ou nota fiscal, que tinha conhecimento apenas que a pessoa que lhe vendeu era conhecido como "Fabinho", desconhecendo por completo demais dados, bem como seu respectivo endereço, e por fim, que não houve tempo de receber documentos relacionados a compra de tal bem, constata-se que sua versão não está amparada nas provas produzidas nos autos e não se mostra crível.

Ora, diante das provas produzidas nos autos, restou suficientemente comprovado que o réu adquiriu o motociclo Yamaha/YBR150, Factor E, placas GIK-7659, cor vermelha, 2016/2017, que tinha como proprietário Jefferson Duarte Rodrigues, que sabia ser produto de crime.

A conclusão de que o réu sabia que a motocicleta era produto de crime está baseada no fato de que a aquisição desta não se verifica demonstrada nos autos por meio de nenhum documento, de modo a comprovar a origem lícita do bem. Ressalte-se que, inclusive, o vendedor do motociclo não foi apresentado pelo réu.

Observem-se, no mais, os seguintes julgados do E. TJSP:

RECEPTAÇÃO - Absolução por insuficiência de provas ou por ausência de dolo - Impossibilidade - Incapacidade do réu em demonstrar a legitimidade da posse - Penas e regime de cumprimento inalterados - Apelo não provido.

(TJSP; Apelação Criminal 0018622-74.2010.8.26.0068; Relator (a): Bandeira Lins; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Barueri - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 11/04/2016; Data de Registro: 02/05/2016)

APELAÇÃO - RECEPTAÇÃO - Conjunto probatório robusto que comprova autoria e materialidade. "Res furtiva" encontrada em poder do réu. Acusado que não apresentou nenhuma versão plausível, nem comprovou origem lícita dos objetos - Regime inicial de cumprimento da pena - Cabível o semiaberto em razão do montante da pena estabelecida - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

(TJSP; Apelação Criminal 0005713-78.2008.8.26.0097; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Buritama - Vara Única; Data do Julgamento: 28/04/2011; Data de Registro: 17/05/2011)

Transcreve-se, ainda, o seguinte julgado do E. TJSP:

"(...)

Recorde-se que a jurisprudência parte do pressuposto de que a apreensão da res furtiva em poder do acusado enseja, indubitavelmente, a inversão do ônus da prova. Com efeito, decorre, para a defesa, a obrigação de demonstrar uma convincente versão absolutória, o que, aqui, sequer se esboçou fazer.

Tem-se, nessa mesma linha, que, em tema de delito patrimonial, a apreensão da coisa subtraída em poder do réu gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus probatório, impõe-lhe justificativa inequívoca. A justificativa dúbia e inverossímil transmuda a presunção em certeza absoluta e autoriza, por isso mesmo, o desate condenatório.

(...)"

(Apelação Criminal nº 990.08.017387-1, 15ª Câm. Dir. Criminal, Rel. Des. Pedro Gagliardi, j. em 04.11.2008).

O depoimento da testemunha, policial militar, foi seguro e coeso, estando dotado de credibilidade e está apto a embasar um decreto condenatório. Soma-se o fato de que nada existe nos autos como suficiente para abalar a credibilidade de tal

depoimento.

No mais, não se verificando demonstradas nos autos causas de exclusão de culpabilidade ou de ilicitude, é de rigor a condenação do réu como incurso nos artigos 180, "caput", do Código Penal.

Passo à dosimetria das penas.

Na primeira fase, verificam-se presentes circunstâncias judiciais negativas aptas a majorar a pena-base, posto que caracterizada a culpabilidade exacerbada do réu, uma vez que a receptação foi de um motociclo, bem de elevado valor patrimonial (fls. 19), além do fato de fomentar a prática de crimes, inclusive com violência ou grave ameaça contra pessoa. Ressalte-se, ainda, que a certidão de distribuições criminais (fls. 115/118) e a folha de antecedentes do acusado (fls. 119/122) indicam um profundo envolvimento do réu com delitos de extrema violência como o de roubo, dos quais denota-se condenações, inclusive, com trânsito em julgado (autos n. 1500060-63.2020.8.26.0238 e 0003790-35.2015.8.26.0238, este último confirmada a condenação em Instância Superior), o que demonstra também sua periculosidade. Por tais razões, aumento a pena-base em 1/3 (um terço), fixando-a em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, no piso legal, diante das circunstâncias econômicas do réu revelada nos autos.

Na segunda fase da aplicação da pena, caracterizada a reincidência do réu (vide certidão de distribuições criminais de fls. 115/118 - autos no.0003790-35.2015.8.26.0238, sentença transitada em julgado em 05/03/2018). No mais, constata-se que a condenação acima discriminada, refere-se ao delito de roubo, ou seja, trata-se de crime com violência ou grave ameaça contra pessoa. Assim a pena deve ser agravada em 1/6 (um sexto). Portanto, fixo a pena nesta fase em 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 15 (quinze) dias-multa. Na terceira fase da aplicação da pena, não se vislumbrando comprovadas nos autos causas de aumento ou de diminuição de pena, a anteriormente fixada deve se tornar definitiva.

Do regime de cumprimento inicial de pena.

Diante da pena aplicada, da circunstância judicial negativa e da reincidência, o regime inicial de cumprimento da pena é o inicial semiaberto, em conformidade com o artigo 33, parágrafo 3o., do Código Penal.

Substituição da pena privativa de liberdade e suspensão condicional do processo.

Não se mostra cabível, diante da pena aplicada, da circunstância judicial negativa e da reincidência, a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por restritivas de direitos ou mesmo a suspensão condicional da pena.

Direito de recorrer em liberdade.

Concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade, considerando que não respondeu preso a este processo.

Dispositivo.

Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido da presente ação penal para condenar o réu ADEILSO GOMES DA SILVA, qualificado às fls. 07 dos autos, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no piso legal, como incurso no artigo 180, "caput", do Código Penal;

Expeça-se o necessário.

Custas na forma da lei.

Oportunamente:

Expeça-se guia de execução definitiva;

Oficie-se ao E. Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, com sua devida identificação, para cumprimento do quanto estatuído pelo artigo 15, inciso III, da Constituição Federal;

Oficie-se ao órgão estatal de cadastro de dados sobre antecedentes, fornecendo informações sobre a condenação do réu.

Expeça-se certidão de honorários em conformidade com o estabelecido no convênio entre a OAB e a DPE, para o presente caso.

P.I.C.

Ibiuna, na data da assinatura digital.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA